

통 보

【16】

제 목 ㉠㉡ 계상 품목 부적정

소 관 부 서 ㉢ 본부 ㉣실

조 치 부 서 ㉢ 본부 ㉣실

내 용

1. 업무 개요

㉢ 본부는 발전소 ●●공사 및 ■■ 공사를 수행하면서 인화성 물품을 취급하는 작업이 있을 경우에는 작업 전 화재예방을 위한 ㉠㉡, ㉠㉢ 등 임시 소방시설의 배치 후 작업을 시행하고 있으며, ●●■■공사 정산 업무는 ㉣실에서 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

고용노동부 고시 제2025-11호 「건설업 ㉠㉡ 계상 및 사용기준」 제7조 제2항에는 다른 법령에서 의무 사항으로 규정한 사항을 이행하는 데 필요한 비용은 ㉠㉡를 사용할 수 없도록 규정하고 있으나, 예외적으로 유해·위험요인 개선을 위해 필요하다고 판단하여 산업안전보건위원회 또는 노사협의체에서 사용하기로 결정하였을 경우에는 ㉠㉡로 집행할 수 있다.

또한, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제15조와 같은 법 시행령 제18조에 의거 ㉠㉡는 용접·용단 등 불꽃을 발생시키거나 화기를 취급하는 작업에 의무

적으로 설치해야 하는 임시 소방시설이다.

☞ 참고자료: 【소방시설 설치 및 관리에 관한 법률】

제15조(건설현장의 임시소방시설 설치 및 관리)

① 「건설산업기본법」 제2조 제4호에 따른 건설공사를 하는 자는 공사 현장에서 인화성 물품을 취급하는 작업 등 대통령령으로 정하는 작업(이하 “화재위험작업”이라 한다)을 하기 전에 설치 및 철거가 쉬운 화재 대비시설(이하 “임시소방시설”이라 한다)을 설치하고 관리하여야 한다.

따라서, ㉔㉕ 등 임시 소방시설을 ㉔㉕로 계상하여 사용할 때는 반드시 위험성 평가를 시행하고 산업안전보건위원회 또는 노사협의체를 통해 사용 여부를 결정 후 집행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도 ㉔ 본부 ㉔실은 ●● 공사와 ■■ 공사의 시공 과정에서 별도의 위험성 평가, 산업안전보건위원회 또는 노사협의체의 사용 여부 결정없이 ㉔㉕를 사용하였음에도 해당 비용 약 xxx을 ㉔㉕로 정산하였다.

[표] ㉔ 본부 ㉔㉕ ㉔㉕ 집행 내역

구 분	집행 기간	업체명	금액
■■ 공사	20xx. xx. ~ 20xx. xx.	대대, 개개	xxx
1호기 ●● 공사	20xx. xx. ~ 20xx. xx.	개개, 램램, 대대	xxx
2호기 ●● 공사	20xx. xx. ~ 20xx. xx.	개개, 램램	xxx
합 계			xxx

자료: 감사대상부서 제출자료 및 전자결재 문서자료 재구성

그 결과 사용 예외 품목에 대한 적절한 처리 절차를 거치지 않고 ㉔㉕로 집행한 업무처리에 대한 외부기관 지적의 우려가 있다.

관계부서 의견 ㉔ 본부 ㉔실은 소방시설법 개정(20xx. xx. xx.)으로 ㉔㉕ 등 3종이 ㉔㉕로 집행할 수 없는 임시 소방시설로 추가 지정되었음을 알지 못하여 발생한 업무처리이며, 향후에는 ●●공사 및 ■■ 공사의 정산 시 ㉔㉕ 계상 기준을 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉔ 본부장은

관련 법규에 의무 설치 사항인 ㉔㉕ 등 임시 소방시설에 대하여서는 위험성 평가와 산업안전보건위원회 의결 등 절차를 준수하여 사용하고 관련 부서를 대상으로 유사 사례 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.

[통보]